LEGISLACIÓN / GUÍA DE ESTUDIO

Temario para el parcial

Lista reformulada a partir del mensaje del profesor y del apunte de la materia.

Modalidad del examen
Preguntas de opción múltiple y desarrollo completo de un tema a elección. Estudiá el temario general y prepará un tema con mayor profundidad.

1. El derecho y las normas de convivencia

- Qué es el derecho y para qué sirve en la sociedad.
- Qué normas regulan la conducta: sociales, morales, religiosas y jurídicas.
- Qué se entiende por ética, moral y religión, y cómo se relacionan o diferencian de las normas jurídicas.
- Qué caracteriza a cada tipo de norma y qué sucede cuando se incumple.
- **Fuentes formales del derecho:** ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina.

2. La ley

- Concepto de ley y sus principales características.
- Aplicación en el tiempo: cuándo comienza a regir y a qué situaciones se aplica.
- Qué significan la retroactividad y la irretroactividad.

3. Garantías constitucionales

- Acción de amparo, hábeas data y hábeas corpus.
- De cada una: **qué protege, cuándo corresponde utilizarla y en qué se diferencia de las otras.**

4. Las obligaciones

- **Concepto:** qué es una obligación jurídica.
- **Elementos:** quiénes intervienen, cuál es la prestación debida y cuál es su causa.
- **Fuentes:** de dónde nacen las obligaciones.
- **Clasificación:** cuáles son sus distintas clases y cómo diferenciarlas.
- **Objeto:** qué debe dar, hacer o no hacer el deudor y qué requisitos debe reunir la prestación.
- **Efectos:** qué derechos y deberes genera para el acreedor y el deudor.
- **Forma:** el profesor la menciona, pero su alcance necesita aclaración.

5. Incumplimiento y extinción de las obligaciones

- **Mora:** cuándo existe un retraso jurídicamente relevante en el cumplimiento y cuáles son sus consecuencias.
- **Responsabilidad por incumplimiento:** cuándo corresponde responder por no cumplir una obligación.
- **Daño y reparación:** qué perjuicios pueden producirse y cómo se reparan.
- **Incumplimientos inimputables:** situaciones en las que el incumplimiento no puede atribuirse al deudor. Revisar caso fortuito o fuerza mayor, imposibilidad de cumplimiento e imprevisión.
- **Modos de extinción:** las distintas maneras en que termina una obligación.

6. Los contratos

- Qué es un contrato y cuáles son sus elementos esenciales.
- Qué efectos produce.
- Cómo se clasifican y qué distingue a cada categoría.
- El mensaje también dice **"tipos"**; ver la aclaración al final.

7. Derecho laboral y contrato de trabajo

- Qué es el derecho laboral y qué relaciones regula.
- Derechos y obligaciones de las partes: **trabajador y empleador.**
- Distintas causas de extinción del contrato de trabajo.
- Despido directo e indirecto.
- Despido con causa y sin causa.
- Qué consecuencias tiene cada supuesto, especialmente respecto de las indemnizaciones.
- Lectura y comprensión del **artículo 14 bis de la Constitución Nacional.**

Aclaraciones sobre el alcance del mensaje

Derechos, obligaciones de las partes y extinción. Por su ubicación en el mensaje y por la organización del apunte, se interpreta que se refiere al **contrato de trabajo.**

"Clasificación (tipos)" de contratos. Puede referirse a categorías generales, como unilaterales/bilaterales y gratuitos/onerosos, o incluir contratos específicos, como compraventa, locación y fianza. El apunte desarrolla ambos grupos, pero el mensaje **no confirma que entren todos los contratos específicos.**

"Forma" en obligaciones. No aparece como un apartado independiente en ese bloque del apunte. Conviene confirmar qué quiso incluir el profesor, sin confundirla con las fuentes o con las formas de extinción.

Base de la lista: mensaje del profesor y Apunte Legislación 2026(1).doc. El rango de páginas 0 a 100 fue indicado como aproximado. Esta guía organiza los temas; no desarrolla sus respuestas.